FIRMA ELECTRÓNICA Y FIRMA DIGITAL

Este documento tiene como objetivo explicar de forma clara y comprensible las **diferencias entre la firma electrónica y la firma digital**, su marco normativo en Colombia y los criterios que determinan su validez jurídica.

Está diseñado para que cualquier persona, sin necesidad de conocimientos legales o técnicos pueda entender: - Cuándo usar cada tipo de firma - Qué exige la ley - Cuáles son los riesgos de una mala implementación

Este documento es informativo y no reemplaza la asesoría jurídica especializada.

1. Marco normativo en Colombia

La firma electrónica y la firma digital están reconocidas y reguladas por la legislación colombiana:

- **Ley 527 de 1999** – Mensajes de datos y firmas electrónicas
- **Decreto 2364 de 2012** – Firma electrónica
- **Código General del Proceso**
- **Circular Básica Jurídica** – Superintendencia Financiera

Estas normas reconocen la equivalencia funcional entre documentos electrónicos y documentos físicos, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

2. ¿Qué es una firma electrónica?

La firma electrónica es cualquier método electrónico que permita identificar a una persona y manifestar su consentimiento respecto al contenido de un documento.

Ejemplos de firma electrónica:

- Códigos OTP (correo, SMS o WhatsApp)
- Usuario y contraseña
- Biometría facial o de voz
- Claves dinámicas

Requisitos legales

Según la ley, una firma electrónica es válida si garantiza:

- **Autenticidad**: identificar al firmante
- **Integridad**: asegurar que el documento no fue modificado
- **Disponibilidad**: poder acceder al documento en el tiempo
- **No repudio**: impedir que el firmante niegue la firma

3. ¿Qué es una firma digital?

La firma digital es un tipo específico de firma electrónica que utiliza **criptografía asimétrica**, certificados digitales emitidos por una **Entidad de Certificación acreditada**.

Características principales:

- Uso de certificados digitales
- Alta robustez criptográfica
- Mayor complejidad técnica y operativa
- Generalmente asociada a personas específicas

4. Diferencias clave entre firma electrónica y firma digital

Aspecto	Firma Electrónica	Firma Digital
Tecnología	Múltiples métodos	Criptografía asimétrica
Certificado	No obligatorio	Obligatorio
Facilidad de uso	Alta	Media / Baja
Escalabilidad	Muy alta	Limitada
Validez jurídica	Sí	Sí
Uso masivo	Ideal	Limitado

Ambas tienen **plena validez jurídica** si se implementan correctamente.

6. ¿Cuál debo usar?

Depende del tipo de proceso:

- **Firma electrónica**: contratos, pagarés, autorizaciones, consentimientos, procesos masivos

- **Firma digital**: trámites regulatorios específicos, certificados, actos que lo exijan expresamente

La ley **no obliga** a usar firma digital salvo en casos puntuales.

7. Errores comunes

- Creer que una imagen de firma escaneada es válida
- Usar plataformas que no cumplen la normativa colombiana
- No conservar evidencias de autenticación
- No garantizar la custodia del documento

Estos errores pueden generar nulidad o imposibilidad de prueba.

8. Importancia de la validación de identidad

Independientemente del tipo de firma, la validez jurídica depende de **qué tan confiable sea la identificación del firmante**.

Los sistemas modernos incorporan: - OTP - Biometría - Pruebas de vida - Verificación de documentos - Registro de IP, fecha y hora

9. Cumplimiento tecnológico

Las plataformas que ofrecen firma electrónica deben demostrar técnicamente que cumplen los requisitos legales.

Existen soluciones en el mercado que **sí cumplen con el marco normativo colombiano**, incorporando múltiples mecanismos de validación de identidad, trazabilidad y custodia digital.

10. Conclusión

Tanto la firma electrónica como la firma digital son herramientas válidas y seguras cuando se implementan correctamente.

La clave no está en el nombre del tipo de firma, sino en: - El cumplimiento normativo - La evidencia técnica - La correcta validación de identidad

Elegir una solución adecuada permite a personas y empresas operar con seguridad jurídica en entornos digitales.